

France 2012

DOCUMENT D'ACTUALISATION 2012

(Date de référence pour le montant des prestations : 1^{er} juillet 2012)

Table of Contents

1. Revue générale du système / Overview of the system.....	1
2. Assurance chômage / Unemployment insurance.....	3
3. Assistance chômage / Unemployment assistance.....	7
4. Aide sociale / Social assistance	10
5. Allocations logement / Housing benefits.....	18
6. Allocations familiales / Family benefits	25
7. Garde d'enfant pour les enfants d'âge préscolaire / Childcare for pre-school children	27
8. Allocations subordonnées à l'exercice d'un emploi / Employment-conditional benefits	34
9. Allocation de parent isolé/ Lone-parent benefits.....	34
10. Système d'imposition / Tax system	35
11. Travail à temps partiel/ Part-time work	41
12. Évolutions de la politique / Policy Developments	43

1. Revue générale du système / Overview of the system

Les demandeurs d'emploi sont protégés par deux régimes successifs: un régime d'assurance chômage pour lequel salariés et employeurs cotisent, puis un régime de solidarité qui verse des allocations uniquement lorsque tous les droits à l'assurance chômage ont été épuisés, sous condition de ressources¹.

Il existe en dernier recours, un système d'aide sociale sous la forme d'une allocation différentielle qui complète les ressources du foyer pour les porter à un niveau de ressources garanti.. Peuvent aussi être versées des allocations logement (sous condition de ressources), des allocations familiales à partir de deux enfants par famille. A part les allocations logement, le montant de ces allocations ne diffère pas selon les régions (sauf pour les départements d'Outre-mer). Enfin l'unité d'imposition est le revenu commun de la famille. Il est à noter que le système d'imposition de la France est le seul système des pays de l'OCDE où l'impôt sur le revenu n'est pas prélevé directement sur le salaire.

1.1. Salaire moyen (SM) / Average worker wage (AW)

Le niveau du salaire moyen (SM) est de 36 679 EUR² en 2012.

1. Remarque : les bénéficiaires de l'assurance chômage âgés de 50 ans ou plus peuvent opter pour le régime de solidarité si celui-ci leur est plus favorable. Le régime de solidarité concerne aussi les bénéficiaires de l'allocation d'insertion et certaines catégories spécifiques de l'allocation de solidarité spécifique.

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2012**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires)

-
2. SM fait référence au Salaire Moyen estimé par le Centre de politique et d'administration fiscales. Pour plus d'informations sur la méthodologie, consulter *Les impôts sur les salaires 2009-2010*, OCDE, 2011, partie IV, sections 2 et 3.

2. Assurance chômage / Unemployment insurance

Tout salarié du secteur privé doit être affilié par son employeur au régime d'assurance chômage.

2.1 Conditions pour recevoir l'allocation / Conditions for receipt

2.1.1 Conditions d'emploi / Employment conditions

- Ne pas avoir perdu l'emploi précédent volontairement ou avoir démissionné arguant des raisons considérées comme légitimes par Pôle Emploi. Toutefois, le départ volontaire ne constitue pas un obstacle définitif à l'indemnisation. Au bout de 4 mois, sur demande, Pôle Emploi³ peut verser au demandeur d'emploi les allocations, si celui-ci a recherché activement un emploi. Par ailleurs, une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou une période de travail d'au moins 455 heures après un départ volontaire permet d'ouvrir droit à l'allocation chômage.
- Etre inscrit comme demandeur d'emploi auprès de Pôle Emploi.
- Rechercher activement un emploi.
- Etre physiquement apte à travailler.
- Etre âgé de moins de 60 ans sauf si à cet âge l'intéressé ne totalise pas 160 trimestres lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein.
- Résider sur le territoire métropolitain, dans les DOM ou dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint Barthélemy et Saint-Martin.

2.1.2 Conditions de cotisation / Contribution conditions

Avoir cotisé pendant au moins 122 jours (4 mois) ou 610 heures au cours des 28 derniers mois (ou dans les 36 derniers mois pour les personnes de 50 ans ou plus). Ces conditions sont applicables depuis le 1^{er} avril 2009⁴).

2.2 Calcul du montant de l'allocation / Calculation of benefit amount

2.2.1 Calcul de l'allocation brute / Calculation of gross benefit

Depuis le 1^{er} juillet 2001, l'allocation chômage est l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Les anciens bénéficiaires de l'AUD qui n'ont pas opté, le 1^{er} juillet 2001, pour le nouveau dispositif d'aide au retour à l'emploi (Plan d'aide au retour à l'emploi – PARE), ont continué de percevoir l'ancienne allocation unique dégressive (AUD).

³ Au 1^{er} janvier 2009, Pôle Emploi est né de la fusion de l'ANPE et de l'Assédic. Cette réorganisation du service public de l'emploi est issue de la loi n°2008-126 du 13 février 2008

⁴ Le 1^{er} avril 2009 correspond à la date d'entrée en vigueur de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2012**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires)

L'allocation chômage correspond à un pourcentage du salaire journalier de référence (SJR). Dans le cadre de cette étude, SJR correspond au salaire annuel divisé par 365 jours. Il est à noter que le salaire mensuel brut est plafonné à 12 124 euros, soit quatre fois le plafond de la sécurité sociale de 3031 euros mensuel.

Le montant journalier brut de votre allocation ARE est égal au montant le plus élevé entre 40,4 % de votre SJR + 11,57 € (depuis le 01/07/2012) et 57,4 % de votre SJR. Ce montant ne peut être inférieur à 28,21 € (depuis le 01/07/2012), ni excéder 75 % de votre SJR.

Le calcul de l'ARE (ou de l'AUD à taux plein) étant complexe, il est décomposé en cinq opérations successives :

- - Étape ARE1: 40,4 % du SJR + un montant fixe de EUR 11,57 par jour. (au 1er juillet 2012).
- - Étape ARE2 : 57,4 % du SJR.
- - Étape ARE3 : retenir l'allocation maximum entre ARE1 et ARE2.
- - Étape ARE4 : retenir l'allocation maximum entre ARE3 et EUR 28.21 (l'allocation minimum par jour, au 1er juillet 2012).
- - Étape ARE5 : retenir l'allocation minimum entre ARE4 et 75 % du SJR (l'allocation maximum par jour). Ces formules sont valables pour les salariés à temps plein. En cas de temps partiel, la partie fixe ou la minimale sont proratisées en fonction du rapport entre temps partiel et temps plein.

Le calcul ci-dessus permet de connaître le montant de l'allocation en fonction du salaire de référence, sans tenir compte des tranches existantes. Néanmoins, il nécessite la réalisation de 5 opérations. Il serait possible de présenter le tableau suivant, répartis par tranche.

Salaires moyen brut mensuel	Allocation brute au 1er juillet 2012
Inférieur à 1 144 EUR	75% du salaire brut
Compris entre 1 144 EUR et 1 253 EUR	28,21 EUR par jour
Compris entre 1 253 EUR et 2 070 EUR	40,4% du SJR + 11,57 EUR
Compris entre 2 070 EUR et 2 628 EUR	57,4% du SJR
Compris entre 2 628 EUR et 2 813 EUR	45 EUR par jour
Compris entre 2 813 EUR et 12 124 EUR	57,4% du SJR

L'AUD était dite dégressive, car elle était attribuée à taux plein durant un certain nombre de mois, puis diminuait régulièrement tous les 6 mois, alors que l'ARE est d'un taux constant. La durée d'indemnisation dépend de la durée d'affiliation (1 jour cotisé = 1 jour indemnisé) mais aussi de l'âge du salarié (voir tableau ci-dessous).

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2012**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires)

Convention du 19 février 2009 applicable aux fins de contrat de travail ou procédures de licenciement engagées à compter du 1^{er} avril 2009

Filière unique 2009	
Période de recherche d'affiliation	28 mois ou, pour les personnes âgées de 50 ans ou plus, 36 mois
Durée d'indemnisation	Egale à la durée d'affiliation
Durée d'affiliation minimale pour ouvrir des droits	122 jours (4 mois) ou 610 heures
Durée maximale d'indemnisation	730 jours (24 mois) ou, pour les personnes âgées de 50 ans ou plus, 1095 jours (36 mois)

2.2.2 *Cumul du salaire avec l'allocation / Income and earnings disregards*

Les allocations sont réduites en fonction du salaire, c'est-à-dire que le nombre de jours non indemnisables est égal au rapport du nouveau salaire brut divisé par le salaire journalier de référence. Toutefois le salaire ne doit pas dépasser 70 % du salaire mensuel antérieur, et la personne ne doit pas travailler plus de 110 heures par mois. Le cumul d'un salaire avec l'allocation chômage n'est possible que pendant une durée maximale de 15 mois civils continus ou discontinus (pas de durée maximale pour les allocataires de 50 ans ou plus).

Les allocations familiales et allocations logement peuvent être obtenues en plus, mais pas l'allocation parentale à temps plein.

2.3 *Régime d'imposition de l'allocation et interaction avec d'autres allocations / Tax treatment of benefit and interaction with other benefits*

L'allocation est normalement imposable. Elle est soumise à des taux de cotisations de sécurité sociale réduits

Cotisation	Taux	Remarques: possibilité d'être partiellement ou totalement exonéré de cette cotisation (si salaire inférieur à 1253 euros mensuel)
Retraite complémentaire	3 % du salaire journalier de référence	L'ARE ou l'AUD après déduction ne doit pas être inférieure à l'allocation minimum de EUR 846.30 par mois (au 1 ^{er} juillet 2012)
CSG ¹	6,2 % X 0.9825 de l'allocation	L'ARE ou l'AUD après déduction ne doit pas être inférieure au montant du SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) journalier, soit EUR 46.10 (brut) par jour au 1 ^{er} janvier 2012

CRDS ²	0,5 % X 0.98925 de l'allocation	L'ARE ou l'AUD après déduction ne doit pas être inférieure au montant du SMIC journalier.
-------------------	------------------------------------	--

1. La CSG (Contribution Sociale Généralisée) n'est qu'en partie déductible pour le calcul des impôts sur le revenu. La part non déductible est la même que dans le cas général (2,4 x 0.97 - voir section 10.3).
2. Contribution au Remboursement de la Dette Sociale : instaurée depuis le 1^{er} février 1996, elle n'est pas déductible pour le calcul des impôts sur le revenu.

*Pas de CSG ni CRDS pour des personnes non imposables dont revenu fiscal inférieur à un certain barème, variable selon nombre de personnes à charge

**CSG à 3,8 % pour personnes non imposables dont revenu fiscal supérieur à un certain barème, variable selon nombre de personnes à charge.

***Au 01/01/2008, pour les préretraités admis après le 10 octobre 2007 : S.S. = 1,7 % des allocations (avec seuil d'exonération à 44 €) | CSG = 7,5 % de l'allocation brute, quel que soit le revenu | CRDS = 0,5 % de l'allocation brute - Aucun seuil d'exonération pour CSG et CRDS.

2.4 *Durée de l'allocation / Benefit duration*

Voir tableau en section 2.2.1.

Lorsque l'intéressé est arrivé au terme de son droit à indemnisation, une reprise d'activité d'au moins 122 jours (4 mois) ou 610 heures est nécessaire pour s'ouvrir de nouveaux droits à indemnisation.

2.5 *Traitement de groupes particuliers / Treatment of particular groups*

L'allocation chômage varie selon l'âge du salarié et sa durée d'affiliation au régime d'assurance chômage (voir tableau en section 2.2.1).

2.5.1 *Personnes jeunes / Young persons*

Aucun. Il n'y a pas d'âge minimum. L'âge légal de fin de scolarité étant à 16 ans, il est possible (théoriquement) de percevoir des allocations chômage dès l'âge de 16 ans et 4 mois (puisque'il faut avoir travaillé au moins 4 mois) et même avant, si l'on considère que les enfants peuvent travailler à partir du début des vacances scolaires de l'année au cours de laquelle ils atteignent leur 16^{ème} anniversaire.

2.5.2 *Salariés âgés / Older workers*

Au cas où le salarié totalise 160 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse à 60 ans, les allocations chômage ne sont plus versées.

Il convient de noter que les personnes qui, à 60 ans et 6 mois ne totalisent pas le nombre de trimestres d'assurance vieillesse leur permettant d'avoir une retraite à taux plein, peuvent bénéficier du maintien des allocations jusqu'à justification du nombre de trimestres requis et au plus tard jusqu'à l'âge de 65 ans.

Ces personnes doivent être en cours d'indemnisation depuis au moins un an à 60 ans et 6 mois.

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2012**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires)

Elles doivent justifier de 12 années d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées (accord d'application n°18), d'un an continu ou deux ans discontinus d'affiliation au cours des cinq ans précédant la fin du contrat de travail et de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse.

2.5.3 *Autres le cas échéant/ Others if applicable*

L'allocation d'assurance chômage varie également en fonction du statut du salarié. Ainsi, un régime spécifique d'indemnisation est prévu notamment pour les intermittents du spectacle, les salariés expatriés et les travailleurs saisonniers.

3. **Assistance chômage / Unemployment assistance**

3.1 ***Conditions pour recevoir l'allocation / Conditions for receipt***

Les bénéficiaires de l'ASS sont soumis à l'obligation d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi.

L'allocation de solidarité spécifique est accordée aux travailleurs involontairement privés d'emploi ayant épuisé leurs droits aux allocations d'assurance, moyennant certaines conditions :

- d'inscription ;
- de recherche d'emploi ;
- d'aptitude physique ;
- d'activité antérieure ;
- de ressources.

3.1.1 *Conditions de travail / Employment conditions*

Avoir exercé une activité salariée ou assimilée pendant 5 des 10 années précédant la fin du dernier contrat de travail.

3.1.2 *Conditions de cotisations / Contribution conditions*

Aucunes.

3.2 ***Calcul du montant de l'allocation / Calculation of benefit amount***

3.2.1 *Calcul de l'allocation brute / Calculation of gross benefit*

Au 1^{er} janvier 2012 le montant maximum est de EUR 15,63 nets par jour, c'est-à-dire EUR 468.9 pour un mois de 30 jours.

3.2.1.1 *Versements additionnels irréguliers / Irregular additional payments*

3.2.1.2 *Obligations des membres de la famille / Obligations des members de la famille / Obligations of family members*

Le conjoint et les autres membres de la famille ne sont pas assujettis à l'obligation de recherche d'emploi qui ne s'impose qu'à l'allocataire.

3.2.2 *Revenus et salaires non-considérés / Income and earnings disregards*

L'allocation de solidarité spécifique est versée en totalité si les ressources mensuelles de l'intéressé (ou du couple) sont inférieures à un plafond de :

- pour une personne seule, 625,20 euros nets ;
- pour un couple, 1250.40 euros nets.

L'ASS est versée sous forme différentielle si les ressources mensuelles de l'intéressé sont comprises entre :

- pour une personne seule, entre 625.20 euros et 1094.10 euros nets ;
- pour un couple, entre 1250.40 et 1719.30 euros nets.

Sont exclues des ressources personnelles de l'intéressé (ou du couple), les prestations familiales et l'allocation logement.

La perception d'un salaire est compatible avec le maintien des allocations :

- Activité salariée inférieure à 78 heures par mois

Revenus d'activité mensuels bruts	Montant de l'ASS du 1er au 6ème mois	Montant de l'ASS du 7ème au 12ème mois
Inférieurs à 794,30 €	L'ASS est versée en intégralité	Le nombre d'allocations journalières est réduit d'un nombre de jours égal à 40 % de la rémunération brute divisée par le montant journalier de l'ASS.
Égaux ou supérieurs à 794,30 €	Le nombre d'allocations journalières est réduit d'un nombre de jours égal à 40 % de la partie de la partie de la rémunération brute excédant 794,30 € divisée par le montant journalier de l'ASS.	Le nombre d'allocations journalières est réduit d'un nombre de jours égal à 40 % de la rémunération brute divisée par le montant journalier de l'ASS.

Exemple de calcul du nombre de jours non indemnisés au cours des 6 premiers mois de reprise d'activité pour une personne percevant une rémunération supérieure à 794,30 € : une personne perçoit 950 € bruts par mois. $950 \text{ €} - 794,30 \text{ €} = 155,70 \text{ €}$; $40 \% \times (155,70 \text{ €} / 15,63 \text{ €}) = 3,98$ arrondis à 4 jours non indemnisés au titre de l'ASS.

- Activité salariée d'au moins 78 heures par mois

L'ASS est versée en intégralité durant les 3 premiers mois d'activité. Du 4ème au 12ème mois, les revenus mensuels d'activité sont déduits du montant mensuel d'ASS. L'allocataire perçoit en outre une prime forfaitaire mensuelle d'un montant de 150,00 €.

3.3 Régime d'imposition de l'allocation et interaction avec d'autres allocations / Tax treatment of benefit and interaction with other benefits

L'allocation est soumise à imposition, mais dans la pratique le montant de l'allocation est trop faible pour donner lieu à versement des cotisations sociales et des impôts.

3.4 Durée de l'allocation / Benefit duration

L'ASS est attribuée pour une durée de 6 mois renouvelable.

3.5 Traitement de groupes particuliers / Treatment of particular groups

3.5.1 Personnes jeunes / Young persons

Néant.

3.5.2 Salariés âgés / Older workers

Les personnes de plus de 50 ans peuvent bénéficier de l'ASS lorsqu'elle est supérieure à l'allocation d'assurance chômage.

Les demandeurs d'emploi qui justifient, entre le 1^{er} janvier 2010 et le 31 décembre 2010 et avant l'âge de 60 ans, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale requise au 31 décembre 2009 pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, validée dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ainsi que celle des périodes reconnues équivalentes ont droit à une allocation équivalent retraite.

L'allocation équivalent retraite garantit aux bénéficiaires un montant journalier maximal de l'allocation égal à 32,69 euros, soit un minimum de ressources de 980,70 euros par mois. Elle peut être versée à taux plein ou sous forme différentielle. Elle peut constituer un revenu de remplacement ou un revenu de complément à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE).

3.5.3 Autres le cas échéant/ Others if applicable

4. Aide sociale / Social assistance

Le revenu de solidarité active est une prestation entrée en vigueur au 1^{er} juin 2009. Il se substitue à deux minima sociaux – le Revenu Minimum d'Insertion (RMI) et l'Allocation de Parent Isolé (API) – et à trois dispositifs d'intéressement de retour à l'emploi : la prime forfaitaire de retour à l'emploi, la prime de retour à l'emploi et l'intéressement temporaire.

Le revenu de solidarité active est une allocation différentielle : le RSA complète les ressources du foyer pour les porter à un niveau de ressource garanti. Il permet aux personnes qui disposent d'un niveau de ressources nul ou très faible (inférieur à un montant forfaitaire fixé selon la composition du foyer)⁵ de bénéficier d'un revenu minimum de subsistance (RSA socle) et aux personnes qui travaillent mais dont les ressources n'atteignent pas un certain niveau de bénéficier d'un complément de revenu (RSA activité).

Le RSA n'est pas réservé aux personnes qui sont sans activité. Il complète les revenus professionnels de ceux qui, bien que travaillant, disposent de ressources modestes dans les mêmes conditions que pour ceux qui sont passés par les minima sociaux et reprennent un emploi. Il met ainsi fin aux inégalités qu'introduisaient, parfois dans une même entreprise, les anciens systèmes d'intéressement à la reprise d'activité.

Le RSA garantit à une personne qui retrouve un emploi de voir ses revenus augmenter de façon proportionnelle à sa reprise d'activité. Ainsi, le RSA d'un foyer sans revenu d'activité est égal à un montant forfaitaire et le RSA d'un foyer disposant de revenus d'activité inférieurs à un montant minimum garanti consiste en un complément de revenu. Le montant minimum garanti correspond à 62% du salaire auquel on ajoute le montant du RSA. L'allocation RSA qui sera versée sera donc égale au minimum garanti soustrait du salaire perçu et le forfait logement (Cf.4.2.1). Ainsi, le bénéficiaire subit une perte modérée sur sa prestation forfaitaire, équivalent à 38% de ses revenus professionnels ; ce qui signifie que 62% de sa prestation lui sera maintenu. Le RSA encourage donc le retour à une activité professionnelle.

La loi renforce les politiques d'insertion. Le bénéficiaire du RSA ayant une activité professionnelle peut solliciter chaque année un rendez-vous auprès de Pôle Emploi pour évoquer les conditions d'une amélioration de sa situation professionnelle. Le bénéficiaire du RSA sans activité professionnelle ou ayant des revenus inférieurs à 500 euros par mois doit entreprendre toutes les démarches nécessaires à une meilleure insertion en contrepartie de sa prestation. Il sera aidé par un référent. Les personnes en difficultés sociales, qui ne peuvent entreprendre une démarche de recherche d'emploi, seront orientées vers un référent social. Parallèlement, plusieurs mesures ont été prises : impulsion nouvelle au développement des contrats aidés et mise en place d'une aide personnalisée de retour à l'emploi.

Au 30 juin 2011, on dénombrait 2,02 millions de personnes qui avaient un droit payable au RSA pour la métropole et les DOM. Sur ce total, 1,343 million (67%) avaient un droit payable au RSA socle seul, 208.700 (10%) à la fois au RSA socle et au RSA activité et 468.360 (23%) au RSA activité seul.

Le RSA sera retenu dans le modèle Impôt/Prestations de l'OCDE.

4.1 Conditions pour recevoir l'allocation / Conditions for receipt

Les 3 conditions importantes pour toucher le rSa sont :

⁵ Cette population correspond de fait aux anciens bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation parent isolé

- **Toucher le RSA, condition d'âge :**

Vous devez être âgé de plus de 25 ans ou bien avoir un enfant ou attendre un enfant.

Si vous avez moins de 25 ans et pas d'enfant à charge ou à naître, vous devez justifier avoir exercé une activité professionnelle préalable équivalent à deux ans de travail à temps plein sur les trois années qui précèdent la demande.

- **Toucher le RSA, condition de nationalité :**

Vous devez être français ou européen ou résident français ou résider en France depuis au moins 5 ans sous couvert d'une carte de séjour autorisant à travailler⁶.

- **Toucher le RSA, condition de ressources :**

Vos ressources doivent être inférieures au plafond maximum de revenu.

Le "point de sortie" du RSA (niveau de ressources au dessus duquel le bénéficiaire n'a plus le droit au RSA) est environ équivalent au salaire minimum français (SMIC). Par exemple pour une personne seule il s'agit d'1 X le SMIC, et pour un couple sans enfant, d'1.4 X le SMIC. Voir section 4.2.2.

Mais dès lors qu'une personne est bénéficiaire du RSA, elle peut également avoir des obligations dont le non respect est peut être sanctionnée. En pratique, parmi les bénéficiaires du RSA, ceux dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire du RSA et qui perçoivent des revenus d'activité inférieurs à 500 euros, durant les trois derniers mois, sont tenus de rechercher un emploi ou d'entreprendre des actions en faveur d'une meilleure insertion. Ainsi, les bénéficiaires sans activité ou qui ne tirent de leur activité que des ressources limitées ont droit à un accompagnement social et professionnel, pour faciliter leur accès à l'emploi ou consolider leurs capacités professionnelles. Cette obligation s'applique également au conjoint, à son partenaire pacsé, ou au concubin. Conditions de disponibilité volontaire pour avoir le Revenu de Solidarité Active, RSArSa :

Sont exclus et ne pourront donc pas percevoir le RSA⁷ :

- Les élèves
- Les étudiants
- Les stagiaires qui ne relèvent pas de la formation professionnelle continue
- Les personnes en congé parental, de présence parentale, sabbatique, sans solde ou en disponibilité.

4.2 Calcul du montant de l'allocation / Calculation of benefit amount

⁶ Cette condition n'est pas applicable aux personnes reconnues réfugiées, apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire,

⁷ Ces conditions ne sont pas applicables aux personnes pouvant bénéficier d'une majoration du RSA au regard de leur situation de parent isolé.

4.2.1 *Calcul de l'allocation brute / Calculation of gross benefit*

Le montant du Revenu de solidarité active est variable et dépend de la situation familiale et des ressources perçues au sein du foyer, y compris l'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit.

.

Le mode de calcul du montant de la prestation RSA dépend de la situation du bénéficiaire et de son foyer : personne travaillant ou non, seule ou en couple, avec ou sans enfants, famille monoparentale... Le revenu garanti est calculé en faisant la somme d'une fraction des revenus professionnels et d'un montant forfaitaire variable. Celui-ci est égal à 474,93€ pour une personne seule ayant une charge de logement mais ne bénéficiant pas d'aide au logement. Sont pris en compte l'ensemble des ressources (exceptées certaines aides ou prestations à objet spécifique), et notamment les revenus d'activité.

Si la personne ne dispose d'aucune ressource, le montant du revenu de solidarité active dont elle disposera sera équivalent à celui dont elle disposait au titre de l'API ou du RMI ;

Montant forfaitaire du RSA 2012

Nombre d'enfants (ou personne à charge) de moins de 25 ans"	Seul (sans aide au logement)	En couple (sans aide au logement)
0	474,93 €	712.4
1	712,40 €	854.87
2	854,87 €	997,35 €
3	1044.84	1187.32
Par enfant supplémentaire (ou personne à charge de moins de 25 ans)	189,97 €	189,97 €

Majoration pour les parents isolés et foyer monoparentaux.

Sont considérées comme 'parents isolés' les personnes ne vivant pas en couple de manière notoire et permanente qui assument la charge d'un ou plusieurs enfants ou qui sont en état de grossesse déclarée.

Une femme isolée percevra ainsi 128,4% du montant forfaitaire de base, soit 609.87 euros. Une majoration de 42,8% du montant forfaitaire de base s'appliquera en plus pour chaque enfant ou personne à charge (soit par exemple 813.16 euros pour un parent isolé avec un enfant à charge).

Attention : cette majoration n'est accordée que pour une période maximale de douze mois et elle est renouvelable jusqu'au troisième anniversaire du dernier enfant à charge.

La prise en compte des aides personnelles au logement et des avantages en nature procurés par un logement occupé par son propriétaire ou à titre gratuit :

Si la personne bénéficie d'une aide au logement, son montant s'ajoute au RSA, moyennant une réduction forfaitaire (le « forfait logement ») du montant du RSA (voir tableau ci-contre). Cette même réduction forfaitaire est appliquée si le foyer ne bénéficie pas d'aide au logement mais est propriétaire de son logement ou l'occupe à titre gratuit.

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2012**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires)

Un foyer bénéficiaire du « RSA socle » perçoit l'aide au logement maximale. Si le bénéficiaire du RSA perçoit des revenus (proches du SMIC pour un isolé) qui lui octroient une aide au logement inférieure au montant du forfait logement tel qu'il est défini ci-dessous, la réduction de son RSA sera limitée à hauteur du montant de l'aide au logement perçue.

Forfait plafond pris en compte au titre des aides au logement au 1^{er} janvier 2011

Composition du foyer	Forfait plafond (en EUR) par mois pris en compte au titre des aides au logement (forfait logement en 2012)
Personne isolée (12% du RSA de base)	56.99
2 personnes	113.98
3 personnes et plus	141.05

Sources : article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles

Montant de l'aide exceptionnelle de fin d'année (prime de Noël) versée aux allocataires du RMI, du RSA et de l'ASS (le montant est inchangé depuis 1998, première année où l'aide a été attribuée).

**Montant de la prime de Noël
(Décembre 2012)**

Composition de la famille	<u>Montants en euros</u>
Personne isolée	152,45 €
<u>2 personnes :</u> couple sans enfant isolé avec un enfant	228,67 €
<u>3 personnes :</u> isolé avec deux enfants couple avec un enfant	274,41 €
<u>4 personnes :</u> isolé avec trois enfants couple avec deux enfants	335,39 € 320,14 €
Par personne supplémentaire	60,98 €

Pour l'ASS, le montant de la prime exceptionnelle (dite « prime de Noël ») est de :

- 152,45 euros pour les bénéficiaires de l'ASS à taux simple ; quelque soit la composition familiale du foyer et le nombre de personne à charge.

- 219,53 euros pour les bénéficiaires de l'ASS à taux majoré.

Pour l'AER , le montant de l'aide est égal à 152,45 euros.

4.2.1.1 *Versements additionnels irréguliers / Irregular additional payments*

4.2.1.2 *Obligations des membres de la famille / Obligations of family members*

Dés lors qu'une personne est bénéficiaire du RSA, elle peut également avoir des obligations. Ces obligations s'appliquent également au conjoint, à son partenaire pacsé, ou au concubin..

En pratique, parmi les bénéficiaires du RSA, ceux dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire du RSA et qui perçoivent des revenus d'activité inférieurs à 500 euros sont tenus de rechercher un emploi ou d'entreprendre des actions en faveur d'une meilleure insertion. Ainsi, les bénéficiaires sans activité ou qui ne tirent de leur activité que des ressources limitées ont droit à un accompagnement social et professionnel, pour faciliter leur accès à l'emploi ou consolider leurs capacités professionnelles.

4.2.2 *Revenus et salaires non-considérés / Income and earnings disregards*

Vos pouvez bénéficier du RSA, Revenu de Solidarité Active, si vous êtes en recherche d'emploi, mais il concerne aussi les travailleurs "pauvres", c'est à dire ceux dont le salaire n'excède pas **1,04 Smic mensuel**.

La formule de Calcul du RSA, revenu de solidarité active

RSA = (montant forfaitaire + 62% des revenus professionnels du foyer)- (ressources du foyer + forfait d'aide au logement)

La base d'étude des ressources sera le montant cumulé de **toutes les ressources de tous les membres du foyer** sur les **3 derniers mois** précédant la demande de RSA. Une moyenne mensuelle sera établie sur la base de ces ressources perçues.

Ces ressources intègrent donc les revenus d'activités mais également les autres ressources.

Les salaires et revenus de même nature.

Il s'agit de l'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée. C'est à dire des salaires mais également des heures supplémentaires, des primes salariales, du 13eme mois, ainsi que des indemnités de chômage partiel.

Les autres ressources comptabilisées dans le calcul RSA.

De manière non exhaustive, sont prises en compte :

Les revenus d'activité non salariée

Les revenus tirés de stages de formation professionnelle

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2012**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires)

Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances

L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel

Les indemnités de chômage (indemnités d'aide au retour à l'emploi (ARE))

L'allocation de solidarité spécifique (ASS)

Les indemnités journalières de maladie, accident du travail – maladie professionnelle après 3 premiers mois de perception.

Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption

L'allocation adulte handicapé (AAH), y compris son complément de ressources et la majoration pour vie autonome

Les pensions (pensions de réversion inclus), retraites, rentes.

Les revenus de placement ou d'épargne (intérêts de placement sur une assurance vie, sur un livret d'épargne, sur un plan d'épargne en action, un P.E.A., etc ...)

Les pensions alimentaires.

Les revenus tirés de biens immobiliers

Les avantages en nature (chèques transport, chèques restaurant, fourniture de repas, cadeaux liés à un événement : mariage, naissance, ...)

Les prestations familiales

Toutes les prestations familiales ne sont pas prises en compte dans le calcul des droits au revenu de solidarité active.

Les prestations familiales incluses dans les ressources sont :

AF - Les allocations familiales

CF - Le complément familial

PAJE - La prestation d'accueil du jeune enfant (allocation de base)

PAJE complément de libre choix d'activité

ASF - L' allocation de soutien familial

APE - L'allocation parentale d'éducation

Situation patrimoniale du bénéficiaire

Lorsqu'une disproportion importante est relevée entre le train de vie du foyer et les ressources déclarée, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie, hors patrimoine professionnel, est effectuée pour déterminer ses droits à RSA.

Certaines ressources sont exclues du calcul :

Certaines prestations familiales sont exclues :

Prestation d'accueil du jeune enfant, PAJE : prime naissance ou adoption

PAJE complément de libre choix du mode de garde

Allocation d'éducation de l'enfant handicapé, AEEH, et ses compléments

Allocation de rentrée scolaire, ARS

Les majorations pour âge et l'allocation forfaitaire des allocations familiales

Sont également exclues :

Les bourses versées par l'Education Nationale ou le département

Les indemnités en capital attribuées à une victime d'un accident du travail

Le capital décès versé par la sécurité sociale

4.3 Régime d'imposition de l'allocation et interaction avec d'autres allocations / Tax treatment of benefit and interaction with other benefits

Le RSA n'est pas imposable.

4.4 Durée de l'allocation / Benefit duration

Il n'y a pas de limitation de durée du RSA. La situation de la personne est actualisée tous les trimestres en prenant en compte, dès que nécessaire, les événements susceptibles de modifier le niveau de ressources garanti auquel la configuration familiale du bénéficiaire donne droit, qui pourraient intervenir dans l'intervalle.

4.5 Traitement de groupes particuliers / Treatment of particular groups

4.5.1 Personnes jeunes / Young persons

Jusqu'ici réservé aux personnes de plus de 25 ans (âge minimum jusqu'alors requis pour ouvrir droit au revenu minimum d'insertion ou au RSA, excepté pour les personnes ayant un enfant à charge ou à naître. Voir point 4.1), le bénéfice du RSA a été étendu le 1^{er} septembre 2010 aux jeunes de moins de 25 ans qui justifient d'une insertion professionnelle. Ces jeunes ont donc droit au RSA dans les mêmes conditions que les plus de 25 ans, dès lors qu'ils justifient de deux ans d'activité professionnelle sur les trois dernières années.

Pour ceux qui ont connu des périodes de chômage indemnisés, l'examen des conditions d'activité sera prolongé dans la limite de 6 mois, ce qui conduit à examiner la condition d'activité sur une période de 3 ans et 6 mois.

4.5.2 Salariés âgés / Older Workers

Depuis avril 2002, les allocataires demandeurs d'emploi âgés de moins de 60 ans et totalisant 160 trimestres, de cotisation validés au titre de l'assurance vieillesse bénéficient de l'allocation équivalent-retraite (AER) (voir 3.5.2).

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2012**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires)

4.5.3 *Autres le cas échéant/ Others if applicable*

Les parents isolés entrent dans le cas traité dans la section 9.

5. Allocations logement / Housing benefits

L'aide personnalisée au logement (APL), l'allocation de logement à caractère familial (ALF) et l'allocation de logement à caractère social (ALS) sont trois aides personnelles au logement attribuées sous conditions de ressources aux locataires et aux accédants à la propriété qui occupent un logement répondant à des normes minimales de salubrité et de peuplement. Tout ménage peut, sous réserve de payer un minimum de loyer ou de remboursement d'emprunt, en fonction de ses revenus et de sa composition, prétendre à une aide personnelle au logement. Par la suite, seules les aides personnelles locatives (ALF, ALS, APL) sont prises en compte dans cette étude.

5.1 Conditions pour recevoir l'allocation / Conditions for receipt

Peut bénéficier de l'aide personnalisée au logement (APL) dans le secteur locatif : toute personne locataire d'un logement neuf ou ancien qui a fait l'objet d'une convention entre le propriétaire et l'État fixant, entre autres, l'évolution du loyer, la durée du bail, les conditions d'entretien et les natures de confort.

Peut bénéficier de l'allocation à caractère familial (ALF) : toute personne n'entrant pas dans le champ de l'APL, notamment n'étant pas locataire d'un logement conventionné, ayant fondé un foyer familial.

En particulier peuvent bénéficier de l'ALF :

- Les personnes qui perçoivent des prestations familiales.
- Les ménages mariés depuis moins de 5 ans et sans enfant à condition que les conjoints se soient mariés tous deux avant 40 ans.
- Les personnes ou ménages ayant des personnes à charge :
 - Un enfant âgé de moins de 21 ans, ayant atteint son 20^e anniversaire à compter du 1^{er} janvier 2001 et percevant une rémunération n'excédant pas 55 % du SMIC.
 - Un ascendant de plus de 65 ans (60 ans s'il est inapte au travail ou infirme).
- Les personnes seules sans personne à charge à compter du premier jour du mois civil suivant le 4^{ème} mois de la grossesse et jusqu'au mois civil de la naissance de l'enfant.

L'allocation de logement sociale (ALS) intéresse toute personne assumant une charge de logement et bénéficiaire d'aucune aide personnelle au logement (allocation de logement familiale ou aide personnalisée au logement) sous seule condition de ressources et sous réserve du respect des conditions de peuplement et de salubrité.

5.2 Calcul du montant de l'allocation / Calculation of benefit amount

L'instauration d'un barème unique d'aides au logement dans le secteur locatif est achevée depuis le 1^{er} janvier 2001 avec la création d'un barème unifié en APL et ALF/ALS.

5.2.1 *Calcul de l'allocation brute / Calculation of gross benefit*

Le nouveau barème qui constitue une refonte totale des modalités de calcul en secteur locatif, intègre toutefois les mêmes critères de calcul en ce qui concerne l'appréciation de la situation des bénéficiaires (ressources, loyer, taille de la famille, zone géographique du lieu de résidence).

L'allocation logement représente un certain pourcentage d'une partie de la dépense du logement. Son montant est d'autant plus élevé que : 1) le revenu est faible, 2) le nombre d'enfants est important et 3) la dépense de logement est forte (mais le loyer n'est pris en compte que dans la limite d'un plafond).

Les ressources de l'année de référence de l'allocataire sont prises en compte ou évaluées si elles sont inférieures à 812 fois le montant du SMIC horaire brut en vigueur au 31 décembre de cette même année.

5.2.2 *Formule de calcul de l'aide personnelle au logement*

$$\text{APL ou ALF ou ALS} = \text{L} + \text{C} - \text{PP}$$

dans laquelle :

AL représente le montant mensuel de l'aide au logement (APL ou ALF ou ALS).

L est le loyer mensuel plafonné.

C est le forfait des charges.

PP est la participation personnelle qui reste à la charge de l'allocataire. Elle est déterminée par la formule suivante :

$$\text{PP} = \text{P0} + (\text{TP} * \text{Rp}) \text{ où :}$$

P0 est la participation minimale.

TP est le taux de participation personnalisée.

Rp est l'assiette de ressources diminuée d'un montant forfaitaire **R0**.

P0 la participation minimale est égale à la plus grande des deux valeurs :

EUR 29 à compter du 1^{er} juillet 2003, et 8.5 % de (L + C), arrondi au centime d'euro le plus proche.

TP est le taux qui, appliqué aux ressources, sert à déterminer la participation personnalisée. TP comprend un taux « famille » et un taux complémentaire « loyer ».

$$\text{TP} = \text{TF} + \text{TL}$$

- TF est le taux de participation déterminé selon la taille de la famille. Il diminue lorsque le nombre de personnes à charge augmente.
- TL est le taux complémentaire lié au montant du loyer plafonné

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2012**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires)

R_p est l'assiette de ressources, minorée d'un montant forfaitaire R0 variable selon la taille de la famille.

5.2.3 Paramètres de calcul

5.2.3.1 Paramètres principaux

L = Plafonds de loyer (en EUR)

Composition du ménage	Zone I	Zone II	Zone III
1. Isolé ou personne seule	282,02	245,78	230,37
2. Couple sans personne à charge	340,13	300,84	279,27
3. Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge	384,42	338,52	313,12
4. Par personne à charge supplémentaire	55,76	49,27	44,88

Zone I : Région parisienne et villes nouvelles de la région parisienne.

Zone II : Villes de plus de 100000 habitants et autres villes nouvelles.

Zone III : Reste de la France (métropole).

C= Montant forfaitaire des charges – toutes zones (en EUR)

Composition des ménages	Toutes zones
Isolé ou personne seule	51,31
Ménage sans personne à charge	51,31
Isolé ou ménage ayant :	
1 personne à charge	62,93
2 personnes à charge	74,55
3 personnes à charge	86,17
4 personnes à charge	97,19
5 personnes à charge	109,41
Par personne à charge supplémentaire	+ 11,62

TF = Taux de participation selon la taille de la famille (en pourcentage)

à compter du 1^{er} juillet 2009

nouveaux taux pour neutraliser la réforme de l'impôt sur le revenu (158 code général des impôts)

Composition des ménages	Taux « Famille » (TF) en % métropole
Isolé sans personne à charge	2,83
Ménage sans personne à charge	3,15
Isolé ou ménage ayant :	
1 personne à charge	2,70

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2012**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires)

2 personnes à charge	2,38
3 personnes à charge	2,01
4 personnes à charge	1,85
Par personne supplémentaire	- 0,06

TL = Taux de participation complémentaire selon le montant du loyer (TL)

TL est calculé à partir du rapport RL entre le montant du loyer plafonné et le montant du loyer de référence LR qui est égal au plafond de loyer en location « ordinaire » applicable en zone II selon la taille de la famille du bénéficiaire. TL évolue dans le même sens que le loyer plafonné.

Loyers de référence (LR) pour le calcul de $RL=L/LR$ (in EUR)

Composition des ménages	Loyer de référence (LR)
5. Isolé sans personne à charge	245,78
6. Ménage sans personne à charge	300,84
Isolé ou ménage ayant :	
7. 1 personne à charge	338,52
8. 2 personnes à charge	387,79
9. 3 personnes à charge	437,06
10. 4 personnes à charge	486,33
11. 5 personnes à charge (Métropole + DOM)	535,60
12. Par personne à charge supplémentaire	49,27

Nota : Ce loyer de référence LR ne subit aucun abattement même en cas de colocation, chambre ou hébergement de personne âgée ou handicapée.

CALCUL de TL () à compter du 1er juillet 2009

nouveaux montants pour neutraliser la réforme de l'impôt sur le revenu (art. 158 code général des impôts)

Le taux TL à appliquer selon la tranche où se situe le rapport $RL = \text{loyer plafonné} / \text{loyer de référence}$

Tranches de taux RL	TL (en %)
De 0 % à moins de 45 %	0,0
De 45 % à moins de 75 %	0,45
Plus de 75 %	0,68

TL est exprimé en pourcentage ; il est arrondi à la 3ème décimale la plus proche

Rp est l'assiette de ressources, minorée d'un montant forfaitaire R0 variable selon la taille de la famille

$$R_p = R - R_0$$

où

R est l'assiette de ressources arrondie au multiple de EUR 100 supérieur à compter du 1^{er} juillet 2003.

et

R0 est un abattement forfaitaire qui augmente avec la taille de la famille. Il correspond pour chaque taille de famille à l'équivalent, exprimé en revenu net imposable annuel, du RMI moins le forfait logement (R1), moins les allocations familiales, hors majoration pour âge (R2).

Détermination de R0

$$R0 = R1 - R2$$

Le résultat est multiplié par 12 et affecté des abattements fiscaux de 10 % à 20 %.

R1 est un pourcentage de RMI. Il tient compte de la déduction du forfait logement. Il est variable selon la taille de la famille.

R2 est exprimé en pourcentage de la BMAF (base mensuelle de calcul des allocations familiales) selon la taille de la famille.

Le RMI de base et la BMAF servant au calcul de R0 sont ceux en vigueur au 1^{er} janvier de l'année de référence c'est-à-dire pour l'exercice 1^{er} janvier 2011 – 31 décembre 2011, le RMI et la BMAF en vigueur au 1^{er} janvier 2009, soit :

- RMI (Métropole + DOM) : EUR 454,63.
- BMAF (Métropole + DOM): EUR 389,20.

Les calculs intermédiaires sont arrondis à l'euro le plus proche.

Remarque : Lorsque $R - R0$ est négatif, c'est-à-dire lorsque le montant forfaitaire R0 est supérieur à l'assiette de ressources R, Rp est ramené à 0.

Abattement forfaitaire R0

Taille de la Famille	R1 en % du RMI de base (EUR 454,63)	R2 en % de la BMAF (EUR 389,20)	R0 en EUR à compter du 01/07/07 (R1 – R2) x 12 moins abattements de 10 %
Isolé sans personne à charge	88,0 %		4 321
Couple sans personne à charge	126,0 %		6 187
1 personne à charge (Métropole)	150,3 %		7 380
1 personne à charge (DOM)	150,3 %	5,88 %	6918
2 personnes à charge	180,3 %	32 %	7 508
Par personne supplémentaire	+ 40.0 %	+ 41 %	+ 241

Remarque : Lorsque les ressources sont nulles ou ne dépassent pas le montant forfaitaire R0, Rp est nul ; TP x Rp est donc nul également. La participation personnelle est alors égale à la participation minimale P0 ; l'aide versée est maximale.

5.2.3.2 Récapitulatif des autres paramètres

- Assiette de ressources : elle est arrondie au multiple supérieur de EUR 100.
- Abattement double activité : Abattement supprimé par l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005.
- Abattement double résidence : est revalorisé de 1,8% et est porté de EUR 2 034 à EUR 2089 depuis le 1^{er} juillet 2007 (montant majoré pour neutraliser les effets de la réforme de l'impôt sur le revenu).
- Plancher étudiant :
 - Pour les étudiants boursiers ainsi que pour ceux qui étaient bénéficiaires d'une aide au logement antérieurement au 1^{er} juillet 1999 (montants majorés pour neutraliser les effets de la réforme de l'impôt sur le revenu) :
 - Depuis le 1^{er} janvier 2011 : EUR 4 800.
 - Pour les étudiants non boursiers :
 - Depuis le 1^{er} janvier 2011 : EUR 5 600.
- Abattement effectué sur les ressources de certaines personnes vivant au foyer : EUR 9 544,41 à compter du 1^{er} janvier 2008.
- Plancher de ressources des membres de communautés religieuses hébergés en dehors de la communauté : EUR 2 862 à compter du 1^{er} juillet 2003.
- Seuil de non-versement : EUR 15 à compter du 1^{er} janvier 2007 (au lieu de 24 EUR).
- Seuil de non-recouvrement : 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale = EUR 21.
- Minimum de dépense nette : EUR 33,47 à compter du 1^{er} janvier 2011.

Sources :

Article D. 133-2 du code de la sécurité sociale.

Décret n°2004 – 463 et 2004 – 464 et arrêté du 28 mai 2004 (JO 29 mai ALF et ALS).

Arrêté du 30 avril 2004, JO 6 mai (APL locative).

Décret n° 2006-1722 et deux arrêtés du 23 décembre 2006 (JO 30 décembre 2006 APL).

Décret n° 2006-1817 et arrêté du 23 décembre 2006 (JO 31 décembre 2006 ALF et ALS).

Décret n° 2010-1765 et arrêté du 30 décembre 2010 (JO 31 décembre 2010).

Circulaire CNAF n° 2004 – 012 du 2 avril 2004.

Circulaire CNAF n° 2005-21 du 19 octobre 2005.

Champ d'application : France métropolitaine.

5.3 *Régime d'imposition de l'allocation et interaction avec d'autres allocations / Tax treatment of benefit and interaction with other benefits*

L'allocation logement n'est pas imposable, mais elle est soumise à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

5.4 *Traitement de groupes particuliers / Treatment of particular groups*

Voir les conditions en section 5.1.

5.4.1 *Personnes jeunes / Young persons*

5.4.2 *Salariés âgés / Older Workers*

5.4.3 *Autres le cas échéant/ Others if applicable*

6. Allocations familiales / Family benefits

6.1 Conditions pour recevoir l'allocation / Conditions of receipt

Les allocations familiales sont versées aux familles qui assurent la charge de deux enfants ou plus jusqu'à l'âge de 20 ans. Il n'y a pas de condition de ressources.

6.2 Calcul du montant de l'allocation / Calculation of benefit amount

6.2.1 Calcul de l'allocation brute / Calculation of gross benefit

Le montant est établi en appliquant un pourcentage, variable selon la taille de la famille, à une base mensuelle de calcul (Base Mensuelle Allocations Familiales, BMAF), qui est de EUR 395,04 au 1^{er} janvier 2011. De plus, l'âge des enfants donne lieu à des majorations :

	Montant de l'allocation versée (en EUR par mois) au 1 ^{er} janvier 2012	Pourcentage de BMAF
2 enfants	127,68	32
Enfant supplémentaire	163,59	41
Majoration ¹ par enfant de + 11 ans	35,91	9
Majoration ¹ par enfant de + de 16ans	63,84	16
Majoration unique à l'âge de 14 ans pour les enfants ayant eu 11 ans après le 1^{er} mai 2008	63,84	16

1. A l'exclusion de l'aîné d'une famille de deux enfants.

Toutefois à compter du 1^{er} mai 2008, est entrée en vigueur une réforme qui a consisté à unifier les majorations et à ne verser qu'une seule majoration à l'âge de 14 ans. Cette réforme est applicable aux enfants qui atteignent l'âge de 11 ans, à compter du 1^{er} mai 2008. Les enfants qui bénéficiaient déjà des majorations de 11 ans et de 16 ans continuent à les percevoir.

Enfin, pour éviter une perte financière brutale liée à la baisse des allocations familiales lorsque les enfants atteignent l'âge de vingt ans, une allocation forfaitaire d'un montant mensuel de 79,54 € est versée, depuis juillet 2003, pendant un an pour un ou plusieurs enfants (en cas de naissances multiples), aux familles comptant au moins trois enfants à charge.

6.2.1.1 Versements additionnels irréguliers / Irregular additional payments

L'allocation de rentrée scolaire est versée, sous condition de ressources aux familles pour chaque enfant à charge de 6 ans à 18 ans afin de les aider à financer le coût de la rentrée scolaire. Depuis 2008, le montant de l'allocation varie en fonction de l'âge de l'enfant

Enfants de 6 à 10 ans	284,97€
Enfants de 11 à 14ans	300,66€
Enfants de 15à 18ans	311,11€

6.2.2 *Revenus et salaires non-considérés / Income and Earnings disregards*

Il n'y pas de condition de ressources.

6.3 *Régime d'imposition de l'allocation et interaction avec d'autres allocations / Tax treatment of benefit and interaction with other benefits*

Les allocations familiales ne sont pas imposables, mais elles sont soumises à la CRDS.

6.4 *Traitement de groupes particuliers / Treatment of particular groups*

Une famille attendant un enfant ou ayant un ou plusieurs enfants à charge de moins de trois ans peut bénéficier de la prime à la naissance ou à l'adoption et de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE). La prime, d'un montant de EUR **903,07** est attribuée sous condition de ressources au 7ème mois de la grossesse ou dès l'arrivée des enfants au foyer en cas d'adoption. Pour les enfants adoptés ou accueillis en vue d'adoption à compter du 1er août 2005, son montant est de EUR **1806,44**

Le montant mensuel de l'allocation de base de la PAJE est 45 ,95% de la Base Mensuelle des Allocations Familiales (BMAF), c'est-à-dire EUR 180,62 par mois. L'allocation est attribuée sous condition de ressources (la même que celle applicable à la prime à la naissance ou à l'adoption), si le revenu net imposable ne dépasse pas un certain plafond. . En 2011, pour les couples avec un seul revenu d'activité, le plafond de ressources⁸ est de **EUR 33 765** avec un enfant⁹, de **EUR 40 518** avec deux enfants, plus **8104 €** par enfant supplémentaire. Pour les couples avec deux revenus d'activité et les parents isolés, ce plafond est majoré à hauteur de **EUR 44 621** pour un enfant, de 51 374 euros pour deux enfants, de 59 478 euros pour trois enfants (au-delà la majoration par enfant supplémentaire reste fixé à 8 104 euros).

Une famille avec 3 enfants à charge ou plus âgés de plus de trois ans peut bénéficier du Complément Familial (CF). Le montant mensuel de l'allocation est de 41,65% de la BMAF, c'est-à-dire EUR 163,71. L'allocation est attribuée sous condition de ressources, si le revenu net imposable ne dépasse pas certains plafonds.

Il existe en France de nombreuses prestations familiales qui sont versées selon les circonstances. Celles-ci incluent, le complément de libre choix d'activité de la PAJE, l'allocation de rentrée scolaire, et l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Elles sont mentionnées pour référence mais ne sont pas comprises dans nos calculs.

8. Il s'agit des revenus nets catégoriels de 2005.

9. Pour cette prestation, il s'agit des enfants à charge ou à naître.

6.4.1 *Personnes jeunes / Young persons*

6.4.2 *Salariés âgés / Older Workers*

6.4.3 *Autres le cas échéant/ Others if applicable*

7. **Garde d'enfant pour les enfants d'âge préscolaire / Childcare for pre-school children**

La France compte, au 1^{er} janvier 2012, près de 2 465 000 enfants de moins de 3 ans (source : Insee, Bilan démographique 2011).

La répartition des enfants de moins de 3 ans selon le mode de garde principal adopté par les parents en semaine entre 8 heures et 19 heures est la suivante :

- parents : 63 %
- grands-parents ou autres membres de la famille : 4 %
- assistant maternel agréé : 18 %
- crèche : 10 %
- école : 2%
- garde à domicile : 2 %
- autres modes de garde : 1 %

(source : DREES - enquête Modes de garde et d'accueil des jeunes enfants, 2007). Par ailleurs, on estime à 15.2 % le nombre d'enfants âgés de 2 ans au 31 décembre 2009 scolarisés en septembre 2009 (source : Ministère de l'éducation nationale), alors que la quasi-totalité des enfants âgés de 3 ans sont scolarisés.

Enfin, au 31 décembre 2010, près de 540 000 personnes percevaient un complément de libre choix d'activité, à taux plein ou à taux réduit (source : PQE famille 2012, indicateur 3-6 page 76).

7.1 ***Frais de garde d'enfant payés par les parents/ Out-of-pocket childcare fees paid by parents***

Garde d'enfant à plein temps

Présentation des taux d'effort à la charge d'un ménage ayant recours à un mode de garde à temps plein pour un enfant de moins de trois ans.

La Prestation d'Accueil du Jeune Enfant (PAJE), mise en place le 1er janvier 2004, a pour objectif de garantir une meilleure solvabilisation des familles qui doivent recourir à un mode de garde payant. Le complément de libre choix du mode de garde (CMG) consiste en :

- Une prise en charge des cotisations sociales de la personne qui assure la garde du ou des enfants, à 100% dans le cas d'un recours à un assistant maternel agréé et à hauteur de 50% dans la limite de **419 €** par mois dans le cas d'une garde à domicile (dans la limite de 210 € par mois pour un enfant de 3 à 6 ans).
- Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde du ou des enfants. Le montant versé dépend des revenus des parents, du nombre d'enfants à charge et de leur âge (cela peut aller de **169,57 €** à **448,25 €** par mois). Dans tous les cas, un minimum de 15% de la dépense reste à la charge de la famille. Ce montant est versé par enfant (assistant maternel) ou par famille (garde à domicile). Il est divisé par deux si l'enfant est âgé de 3 à 6 ans.

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2012**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires)

Le tableau ci-dessous présente les taux d'effort pour une famille dont les deux membres travaillent et ayant un enfant né après le 1^{er} janvier 2004. L'assistant maternel est supposé recevoir une rémunération nette de 3,5 SMIC horaires nets par jour de garde ce qui correspond à la rémunération moyenne du secteur. A cette rémunération s'ajoute une indemnité d'entretien légale fixée à EUR 6 par jour.

Les taux d'effort en cas de garde en crèche avant réduction d'impôt, est fonction des ressources du ménage et du nombre d'enfants.

Les taux d'effort présentés ci-dessous tiennent compte des réductions d'impôts. Trois niveaux de revenus des parents sont retenus (2, 3 et 6 SMIC).

Tableau 1 : taux d'effort et reste à charge des parents en fonction du mode de garde choisi, du revenu des parents et de l'année considérée

Garde effectuée en...		2006	2007	2008	2009	Objectif
Assistant maternel à 3,5 SMIC bruts horaires par jour (coût total mensuel : 895€ en 2009)						Renforcement de la liberté de choix par l'égalisation des taux d'effort selon le mode d'accueil
1,5 SMIC	taux d'effort	6,4 %	6,4 %	5,6 %	5,5 %	
	reste à charge	104 €	106 €	96 €	97 €	
3 SMIC	taux d'effort	5,0 %	5,0 %	5,3 %	5,1 %	
	reste à charge	156 €	160 €	172 €	169 €	
6 SMIC	taux d'effort	4,4 %	4,4 %	4,5%	4,4 %	
	reste à charge	260 €	267 €	281 €	281 €	
Garde à domicile partagée à 1,2 SMIC horaire (coût total mensuel : 1 204€ en 2009)						
1,5 SMIC	taux d'effort	27,4 %	13,7 %	12,5 %	12,3 %	
	reste à charge	445 €	228 €	214 €	214 €	
3 SMIC	taux d'effort	13,7 %	8,9 %	9,0 %	8,9 %	
	reste à charge	425 €	281 €	293 €	295 €	
6 SMIC	taux d'effort	5,5 %	5,5 %	5,6 %	5,5 %	
	reste à charge	328 €	335 €	347 €	351 €	
Garde à domicile à 1,2 SMIC horaire (coût total mensuel : 2 318€ en 2009)						
1,5 SMIC	taux d'effort	73,7 %	39,8 %	38,4 %	38,4 %	
	reste à charge	1 198 €	662 €	658 €	669 €	
3 SMIC	taux d'effort	38,0 %	24,2 %	25,0 %	25,0 %	
	reste à charge	1 178 €	770 €	826 €	832 €	
6 SMIC	taux d'effort	14,3 %	14,5 %	14,8 %	14,8 %	
	reste à charge	846 €	877 €	925 €	943 €	
Place en établissement collectif (coût total mensuel : 1 366 en 2009)						
1,5 SMIC	taux d'effort	4,3 %	4,4 %	4,3 %	4,3 %	
	reste à charge	70 €	73 €	73 €	75 €	
3 SMIC	taux d'effort	6,0 %	6,3%	6,1%	6,2 %	
	reste à charge	187 €	199 €	199 €	206 €	
6 SMIC	taux d'effort	5,5 %	5,5 %	5,4 %	5,3 %	
	reste à charge	323 €	330 €	337 €	337 €	

Source : Calculs CNAF-DSS.

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2012**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires)

Note de lecture : Le taux d'effort correspond au montant du reste à charge rapporté aux ressources de la personne (revenu d'activité + allocation de base de la PAJE). Pour un ménage dont les ressources sont égales à 2 SMIC, le taux d'effort de la garde d'un enfant par un assistant maternel est égal à 7,5 % en 2010.

Pour une personne isolée avec un revenu de 1 SMIC en 2010

	assistant maternelle	garde à domicile partagée	garde à domicile	place en établissement collectif
taux d'effort	7,4%	16,3%	51,2%	3,9%
reste à charge	97 €	215 €	676 €	52 €

Source : Calculs CNAF-DSS.

Coûts de garde d'enfants en crèche :

La participation financière des parents aux frais d'accueil de leur enfant est déterminée d'après un tarif journalier conforme au barème applicable dans le cadre des conventions liant la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) aux municipalités.

Le taux d'effort appliqué aux ressources est fixé par la CAF sur la base de :

- 12% des ressources pour une famille d'un enfant,
- 10% pour une famille de 2 enfants,
- 7.5% pour une famille de 3 enfants,
- 6.6% pour une famille de 4 enfants et plus.

En conséquence, le tarif journalier, qui est le taux mensuel divisé par 20 jours, correspond à :

- 0.6% des ressources mensuelles d'une famille d'un enfant,
- 0.5% pour une famille de 2 enfants,
- 0.4% pour une famille de 3 enfants,
- 0.3% pour une famille de 4 enfants et plus.

Les ressources à prendre en compte pour la détermination de la participation familiale sont celles définies par la Caisse Nationale d'Allocations Familiales et servant de base au calcul des prestations familiales, à savoir les revenus imposables tels que déclarés perçus, après abattements, à hauteur de EUR 4 579,20 par mois au 1^{er} juillet 2011 (montant plafond). En absence de toutes ressources, un forfait plancher est retenu, d'un montant de 588,41 par mois au 1^{er} juillet 2011 (montant plancher).

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2012**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires)

Tarifs journaliers :

	Famille avec 1 enfant	Famille avec 2 enfants	Famille avec 3 enfants	Famille avec 4 enfants et plus
Coefficients multiplicateur applicable aux ressources mensuelles de la famille	0.6%	0.5%	0.4%	0.3%
Montant plancher du tarif journalier (en Euro)	3.53	2.94	2.35	1.77
Montant plafond du tarif journalier (en Euro)	27.47	22.9	18.32	13.74

Depuis la mise en place progressive de la PSU (2002), généralisée au 1er juillet 2005, le taux d'effort est désormais horaire, soit par exemple 0, 06 % du revenu mensuel (puis dégressif en fonction du nombre d'enfants) pour une heure d'accueil (ce qui revient au même dans le cas d'un accueil 10 heures par jour). Le forfait mensuel payé par la famille dépend du nombre d'heure d'accueil pour le mois prévu dans son contrat d'accueil.

Garde d'enfants à temps partiel

7.2 *Allocations de garde d'enfant pour les services de garde formel / Child-care benefits for formal centre-based care*

Le complément de libre choix du mode de garde de la PAJE est attribué à la personne ou au ménage qui recourt à un assistant maternel agréé ou à une garde à domicile pour la garde d'un enfant de moins de six ans.

Le complément de libre choix d'activité de la PAJE est attribué à la personne qui n'exerce pas d'activité professionnelle ou qui l'exerce à temps partiel pour s'occuper d'un enfant de moins de trois ans. Il est destiné à compenser l'arrêt ou la réduction de l'activité professionnelle ou son exercice à temps partiel à l'occasion d'une naissance ou d'une adoption.

7.2.1 *Conditions pour recevoir l'allocation / Conditions of receipt*

Complément de libre choix du mode de garde :

- Avoir un enfant âgé de moins de six ans.

- La personne ou le ménage doit bénéficier d'un revenu minimal tiré d'une activité professionnelle.
- En cas de garde par un assistant maternel, celle-ci doit être agréé.

Complément de libre choix d'activité

L'attribution du complément est subordonnée à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle d'au moins deux ans consécutifs ou non dans une période variable selon le rang de l'enfant (deux ans pour un enfant de rang un, quatre ans pour un enfant de rang deux et cinq ans pour un enfant de rang trois et plus).

Dans tous les cas, l'activité professionnelle doit permettre de valider au moins huit trimestres consécutifs ou non de droit à pension de vieillesse, c'est à dire pour un trimestre au moins 200 heures sur la base du SMIC en vigueur au 1^{er} janvier de l'année de l'activité.

Le complément de libre choix d'activité n'est pas cumulable avec le complément familial.

Le complément de libre choix d'activité à taux partiel est cumulable avec le complément de libre choix du mode de garde attribué aux enfants âgés de 3 à 6 ans.

7.2.2 *Calcul du montant de l'allocation / Calculation of benefit amount*

7.2.2.1 Calcul de l'allocation brute / Calculation of gross benefit

Il prend, d'une part, en charge les cotisations et contributions sociales liées à l'emploi :

- la totalité de ces cotisations en cas de garde par une assistante maternelle agréée, à la condition que la rémunération de celle-ci ne dépasse pas 5 SMIC brut par heure et par enfant gardé ;

- 50 % de celles-ci dans la limite d'un plafond en cas de garde à domicile (montant mensuel du plafond au 1^{er} juillet 2011 : EUR 419 pour un enfant de 0 à 3 ans ; EUR 210 pour un enfant de 3 à 6 ans) ;

Il prend, d'autre part, en charge 85 % du salaire net de la personne qui assure la garde des enfants, dans la limite d'un plafond variable selon les revenus des parents.

Le versement du complément est lié à l'exercice d'une activité professionnelle procurant un minimum de revenus : deux fois le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) si la charge des enfants est assumée par un couple et une fois le montant de cette base si la charge des enfants est assumée par une personne seule.

Le complément est également attribué selon des modalités spécifiques aux personnes qui recourent à un organisme privé pour assurer la garde de leurs enfants dès lors qu'elles répondent aux conditions de droit de ce complément et que l'enfant est gardé un minimum d'heures dans le mois.

Le montant du complément de libre choix du mode de garde est variable selon le niveau des ressources et l'âge de l'enfant

Montant mensuel (en EUR) (du 1^{er} janvier au 31 décembre 2011) p120

Ressources annuelles	Inférieures à 20 079	De 20 059 à 44 621	Supérieures à 44 621
Enfant de moins de 3 ans	448,25	282,65	169,57
Enfant de 3 à 6 ans	224,13	141,35	84,79

Le montant mensuel du complément de libre choix d'activité de la PAJE avant CRDS du 1^{er} janvier au 31 décembre 2011 est de :

- EUR **560,40** pour une cessation complète d'activité,
- EUR **426,12** pour une activité au plus égale au mi-temps
- EUR **322,24** pour une activité comprise entre le mi-temps et 80%

7.2.2.2 Revenus et salaires non-considérés / Income and earnings disregards

Le complément de libre choix du mode de garde est modulé en fonction des ressources.

Les ressources prises en compte sont les revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, c'est à dire les revenus de chaque catégorie auxquels sont appliqués les abattements fiscaux spécifiques à chacune d'entre elles (par exemple, l'abattement de 10% pour les salariés et pensionnés).

Le montant du complément de libre choix d'activité est fonction de la durée actuelle de travail (cessation complète ou à temps partiel), mais ne dépend pas du niveau actuel de la rémunération.

7.2.3 *Régime d'imposition de l'allocation et interaction avec d'autres allocations / Tax treatment of benefit and interaction with other benefits*

Les compléments de libre choix du mode de garde et d'activité ne sont pas imposables mais sont soumis à la CRDS.

Le recours à un assistant maternel agréé ouvre droit à un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses dans la limite d'un plafond (article 200 quater B du code général des impôts). Le Crédit d'impôt a un maximum 1.150 € par enfant (Somme à déclarer 2.300 € maximum)

La garde à domicile ouvre droit à une réduction d'impôt égale à 50 % des dépenses engagées dans la limite d'un plafond (article 199 sexdecies du code général des impôts).

7.3 *Durée de l'allocation/ Benefit duration*

Le complément de libre choix du mode de garde est attribué chaque mois jusqu'au sixième anniversaire de l'enfant tant que les conditions d'attribution sont remplies (le montant est toutefois réduit de moitié de 3 à 6 ans).

Le complément de libre choix d'activité peut être versé jusqu'aux trois ans de l'enfant ou jusqu'aux 6 ans des enfants en cas de naissances multiples d'au moins trois enfants.

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2012**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires)

7.4 *Traitement de groupes particuliers/ Treatment of particular groups*

Néant.

8. Allocations subordonnées à l'exercice d'un emploi / Employment-conditional benefits

La Prime pour l'emploi (PPE). Voir section 10.

9. Allocation de parent isolé/ Lone-parent benefits

(versée jusqu'au 31 mai 2009 et remplacée en métropole. En vigueur en outre-mer jusqu'au 1^{er} janvier 2011).

A compter du 1^{er} juin 2009 en métropole et du 1^{er} janvier 2011 en outre-mer, l'API est remplacée par le RSA (voir 4.6). Les anciens bénéficiaires de l'API bénéficient d'un RSA dit majoré, dont le barème, en fonction du nombre d'enfants, reste identique à celui de l'API, toujours en vigueur outremer. L'ensemble des nouveautés de la réforme du RSA s'appliquent également aux bénéficiaires du RSA « majoré » (voir 4.6).

Dans le modèle Impôt-Prestation de 2009, l'allocation de parent isolé (API) n'est plus calculée, puisqu'elle est substituée par le RSA. Voir détails de l'API en annexe III.

9.1 Conditions pour recevoir l'allocation / Conditions for receipt

9.2 Calcul du montant de l'allocation / Calculation of benefit amount

9.2.1 Calcul de l'allocation brute / Calculation of gross benefit

9.2.1.1 Versements additionnels irréguliers / Irregular additional payments

9.2.2 Revenus et salaires non-considérés / Income and earnings disregards

9.3 Régime d'imposition de l'allocation et interaction avec d'autres allocations / Tax treatment of benefit

9.4 Durée de l'allocation / Benefit duration

9.5 Traitement de groupes particuliers / Treatment of particular groups

9.5.1 Personnes jeunes / Young persons

9.5.2 Salariés âgés / Older Workers

9.5.3 Autres le cas échéant/ Others if applicable

10. Système d'imposition / Tax system

Il concerne l'impôt sur le revenu qui est perçu par l'état, et les impôts locaux perçus par les administrations décentralisées ou collectivités locales. Ces derniers (la taxe d'habitation et les impôts fonciers) varient considérablement selon les communes, ils n'ont pas été inclus dans cette étude.

10.1 Impôt sur le revenu / Income tax

Il est à noter que le système d'imposition de la France est le seul système des pays de l'OCDE où l'impôt sur le revenu n'est pas prélevé directement sur le salaire.

10.1.1 Abattements et crédits d'impôts / Tax allowances and credits

Earned income is reported net of compulsory employer and employee payroll deductions, except for 2.4 percentage points' worth of CSG (*contribution sociale généralisée*) and the 0.5% CRDS (*contribution pour le remboursement de la dette sociale*), which are not deductible from the income tax base.

- Work-related expenses, corresponding to actual amounts or a standard allowance of 10% of net pay (with a minimum of EUR 421 and a ceiling of EUR 12 000).
- Family status: The "family quotient" (*quotient familial*) system takes a taxpayer's marital status and family responsibilities into account. It involves dividing net taxable income into a certain number of shares [two shares for a married (or "PACSe") couple, one share for a single person, a half-share for each dependent child, an additional half-share for the third and each subsequent dependent child, an additional half-share for each dependent child of a single parent, and so on]: the total tax due is equal to the amount of tax corresponding to one share multiplied by the total number of shares. The tax benefit for a half-share is limited, however, to EUR 2 000 per half-share in excess of two shares for a couple, or one share for a single person, except for the first two half-shares granted for the first child of a lone parent, in which case the maximum benefit is EUR 4 040.

10.1.2 Définition du revenu imposable/Taxable income definition

Earned income is reported net of compulsory employer and employee payroll deductions, except for 2.4 percentage points' worth of CSG (*contribution sociale généralisée*) and the 0.5% CRDS (*contribution pour le remboursement de la dette sociale*), which are not deductible from the income tax base.

10.1.3 Barème d'imposition / Tax schedule

	Fraction of taxable income (1 share, in Euros)	Rate (in %)
1 st bracket	Up to 5 963	0
2 nd bracket	From 5 963 to 11 896	5.5
3 rd bracket	From 11 896 to 26 420	14
4 th bracket	From 26 420 to 70 830	30
5 th bracket	70 830 to 150 000	41

A special rebate for taxpayers with a low tax liability is applied to the amount of tax resulting from the above schedule before reductions and tax credits. To be eligible, the tax on the household's income must be less than EUR 960, in which case the rebate is equal to one-half the difference between this ceiling and the amount of tax before the rebate. If the final tax is less than EUR 61, no tax is payable.

10.1.4 Crédit d'impôt récupérable : la Prime pour l'emploi (PPE) / refundable tax credit

This is a tax credit for households comprising wage-earners whose equivalent full-time net taxable earned income was between EUR 3 743 and EUR 26 572. The credit is determined in a multi-step calculation. First, the amount of the premium is calculated for each eligible wage-earner, and then the individual amounts are aggregated. The resulting amount may then be increased under certain conditions (dependent children or single-parent wage-earner). It is this final amount that is deducted from the family's tax liability. However, the credit is attributed only if the household's reference taxable income does not exceed the following limits: EUR 16 251 for a single person, EUR 25 231 for a single-parent family with two children, EUR 32 498 for a married or PACSed couple with no children, EUR 41 478 for a married or PACSed couple with two children. The credit was increased sharply, since the maximum amount was raised to EUR 960 in 2008. The PPE is not paid if it is less than EUR 30.

In the event of part-time work, the income used to compute the amount of the credit is converted to a full-time equivalent, and the resultant credit is then adjusted to the actual amount of time worked and increased. The increase has been raised: in 2007 (2006 income), the PPE of persons whose work ratio is 50% (persons working half-time all year or full-time for six months) amounts to 92.5% of the PPE of persons working full-time all year, versus 82.5% in 2006.

The following table shows the applicable schedule for computing the employment premium by income level and type of family, as selected by the OECD:

Family status	Full-time equivalent annual earnings between	Amount of employment premium (PPE)	Increase for family responsibilities	
Single person with no children	EUR 3 743 < R ≤ EUR 12 475 EUR 12 475 < R ≤ EUR 17 451	R*7.7% (EUR 17 451 - R) * 19.3 %		
Two-earner couple (married/PACSed)	EUR 3 743 < R ≤ EUR 12 475 EUR 12 475 < R ≤ EUR 17 451	R*7.7% (EUR 17 451 - R) * 19.3 %	Childless	Two Children
			-	EUR 72
Single-earner couple (married/PACSed)	EUR 3 743 < R ≤ EUR 12 475 EUR 12 475 < R ≤ EUR 17 451 EUR 17 451 < R ≤ EUR 24 950 EUR 24 950 < R ≤ EUR 26 572	R*7.7% + EUR 83 (EUR 17 451 - R)*19.3%+ EUR 83 EUR 83 (EUR 26 572 - R)* 5.1%	Childless	Two Children
			-	EUR 72
			-	EUR 72
			-	EUR 36
Single-parent family with two children	EUR 3 743 < R ≤ EUR 12 475 EUR 12 475 < R ≤ EUR 17 451 EUR 17 451 < R ≤ EUR 26 572	R*7.7% (EUR 17 451 - R) * 19.3 % 0	EUR 108	
			EUR 108	
			EUR 72	

The PPE is increased for dependants in a household, and whether a married/PACSed couple has one or two earners can also affect the amount of the credit (with the amount for single-earner couples increased by EUR 83). The PPE is increased by EUR 36 for each dependent child, except in special cases (*e.g.* single-earner married/PACSed PPE recipients in the top two income brackets).

For the fourth consecutive year, the government decided to continue the freeze on the PPE scale for 2012.

Since 2010, the PPE is partly replaced by a new cash transfer benefit implemented in July 2009: the RSA (active solidarity income). This cash transfer ensures households earn a minimum income that increases with the number of hours worked. The RSA is not assessed here because to do so the knowledge of every cash transfer of the households (such as cash transfers for housing, unemployment etc...) is needed. The RSA is designed to meet three goals:

- encourage people to enter or return to the labour market, by guaranteeing them a lasting improvement in income;
- reduce poverty by providing recipients with a decent income;
- improve social support and occupational reintegration.

The RSA is a new benefit that supersedes two existing basic welfare payments, the so called “revenu minimum d’insertion” (minimum unemployment benefit - RMI) and the so called “allocation de parent isolé” (single-parent allowance - API). It also replaces temporary payments for welfare recipients who return to work (“prime de retour à l’emploi”, “prime forfaitaire de retour à l’emploi” bonuses and the “intéressement proportionnel” system of benefits combined with part-time work). However, the eight family types studied here earn too high an income to benefit from this credit.

10.2 *Traitement du revenu de la famille/ Treatment of family income*

The tax unit is aggregate family income, but children are included only if their parents claim them as dependants. Other persons may be included on certain conditions: unlike spouses, who are always taxed jointly, children and other members of the household may opt to be taxed separately. Beginning with the taxation of 2004 income, the law provides for joint taxation of partners in a French civil union (*pacte civil de solidarité*, or PACS), as soon as the PACS is signed. Reporting obligations for “PACSeD” partners are similar to those of married couples.

Earned income is reported net of compulsory employer and employee payroll deductions, except for 2.4 percentage points’ worth of CSG (*contribution sociale généralisée*) and the 0.5% CRDS (*contribution pour le remboursement de la dette sociale*), which are not deductible from the income tax base.

10.3. *Universal social contribution (contribution sociale généralisée, or CSG)*

The universal social contribution (CSG) was introduced on 1 February 1991. Since 1 January 2005, the rate of CSG has been 7.5%. This rate has been applied to a base of 98.25% of gross pay from this year. The CSG is deductible against taxable income, but at a lower rate of 5.1%.

10.4 *Contribution to the reimbursement of social debt (contribution au remboursement de la dette sociale, or CRDS)*

The contribution to the reimbursement of social debt has been in effect since 1 February 1997. Like the universal social contribution, its base has passed to 98.25% of gross pay as of 1st January 2012. The rate is set at 0.5%. Unlike social security contributions, CRDS payments are not deductible from taxable income.

10.5 *Compulsory social security contributions to schemes operated within the government sector*

Some contributions are levied on a capped portion of monthly earnings. Since 1997, this ceiling has been adjusted once a year on 1 January. In January 2012, the ceiling was EUR 3 031 (or EUR 36 372 per year).

10.5.1 *Retraite/ Pension*

- 6.65% on earnings up to the ceiling.
- 0.10% on total earnings.

10.5.2 *Maladie, maternité, invalidité, décès/ Illness, pregnancy, disability, death*

0.75% on total earnings.

10.5.3 *Chômage / Unemployment*

2.4% on earnings up to 4 times the ceiling.

10.5.4 *Autres/ Other*

- Supplemental pension for non-managers: minimum 3% up to the ceiling and 8% between one and three times the ceiling.
- The AGFF contribution replaces ASF, which had previously been included in “unemployment” levies. The rate of this contribution for non-managerial workers is 0.8% of earnings up to the social security ceiling plus 0.9% of any income in excess of the ceiling but not exceeding triple the amount of the ceiling.

10.6 *Cotisations payées par les employeurs / Contributions payable by employers*

10.6.1. *Retraite/ Pensions*

8.3% of gross pay, up to the ceiling, plus a 1.6% levy on total pay.

10.6.2. *Maladie, maternité, invalidité, décès/ Illness, pregnancy, disability, death*

12.8% of total earnings.

A contribution of 0.3% (contribution de solidarité autonomie – (CSA) has been levied on total salary.

10.6.3. *Chômage/ Unemployment*

4.3% of earnings, up to four times the ceiling; in addition, 0.15% up to four times the ceiling to endow the salary guarantee fund (AGS).

10.6.4. *Accidents du travail/ Work-related accidents*

Contribution rates for work-related accidents vary by line of business and are published annually in the official gazette (*Journal officiel de la République française*). In 2012, the average rate is 2.38%. The rates increased by 0.1% in 2011.

10.6.5. *Allocations familiales/ Family allowances*

5.4% of total pay.

10.6.6. *Autres/ Other*

- Supplemental pension: For non-managers, 4.5% up to the ceiling and 12% between one and three times the ceiling.
- The AGFF contribution is 1.2% for non-managers up to the ceiling, and 1.3% for managers plus for non-managers between one and three times the ceiling. In the table, this is combined with the rates for supplemental pensions.
- Others (construction, housing, apprenticeship, further training): 3.05% of pay up to the social security ceiling plus 2.95% above the ceiling. The transport tax is not included because it varies geographically.

10.6.7 *Allègement de charges sociales patronales/ Reduction of employer-paid social insurance contributions*

Act No. 2003-47 of 17 January 2003 on salaries, working time and the development of employment (the “Fillon Act”) amended how the reduction of contributions is calculated.

As a result, since 1 July 2005 the maximum reduction has been 26% for a worker paid the minimum wage. It then declines gradually to zero at 160% of the monthly minimum wage. It applies irrespective of the number of hours worked.

The Budget Act for 2007 (Article 41 V) bolsters this measure for very small enterprises with effect from 1 July 2007. For employers with between 1 and 19 employees, the maximum deduction was raised to 28.1% at the minimum wage, declining gradually – here too – to zero at 160% of the minimum wage.

For part-time wage-earners, the relief is computed using an equivalent full-time salary and is then adjusted proportionally to the number of hours paid.

The gross annual minimum wage (for 1 820 hours) in 2010 was an estimated EUR 16 380. The minimum wage is adjusted each year at 1 July.

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2012**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires)

The over-time hours of work are not taken into account in the calculation of the reduction as far as there are not paid more than 25% or 50% more than a normal hour of work.

11. TRAVAIL À TEMPS PARTIEL/ PART-TIME WORK

Un travail est défini à temps partiel si sa durée légale est inférieure d'au moins un cinquième à la durée légale du travail fixée conventionnellement. La durée du travail peut être appréciée hebdomadairement, mensuellement ou annuellement.

11.1 Règles spéciales pour les prestations en cas de travail à temps partiel / Benefit rules for part-time work

Le calcul et la durée de l'allocation chômage sont modifiés, ce qui permet de ne pas pénaliser les personnes travaillant à temps partiel. Pour les personnes ayant exercé un temps partiel, le calcul de l'allocation chômage est modifié en appliquant un coefficient correcteur à la partie fixe de EUR 11,04 et au montant minimal de EUR 26,93. Ce coefficient correcteur correspond au nombre d'heures travaillées divisé par le nombre normal d'heures travaillées dans l'entreprise (par exemple 20/35 pour un travail de 20 heures par semaine dans une entreprise à 35h).

- ARE1 (AUD1) : 40,4 % du SJR + (un montant fixe de EUR 11,04 par jour (au 1^{er} janvier 2010).
- ARE2 (AUD2) : 57,4 % du SJR.
- ARE3 (AUD3) : retenir l'allocation maximum entre ARE1 et ARE2.
- ARE4 (AUD4) : retenir l'allocation maximum entre ARE3 et EUR 26,93 l'allocation minimum (au 1^{er} janvier 2010).
- ARE5 (AUD5) : retenir l'allocation minimum entre ARE4 et 75 % du SJR. Et l'allocation maximum par jour.

La réinsertion de bénéficiaires de prestations de solidarité ou du RMI est stimulée par des dispositions favorables en cas de reprise d'une activité réduite: en effet pendant les 3 premiers mois, 100 % (dès lors que le revenu d'activité est inférieur à 50 % du SMIC), puis pendant les mois suivants, 50 % des rémunérations nettes des emplois repris, sont cumulables avec les allocations, et ce dans la limite de 12 mois (sauf pour les chômeurs de très longue durée c'est à dire de plus de 3 ans, pour les chômeurs de longue durée de plus de 50 ans bénéficiaires de l'ASS et du RMI).

La loi de finance pour 2003 revalorise la PPE au profit des personnes travaillant à temps partiel. Pour le calcul de la PPE d'un salarié à temps partiel, le revenu R du paragraphe 10.1.4 est égal au revenu multiplié par 1820 et divisé par le nombre d'heures travaillées dans l'année. Ensuite la prime est divisée par le même coefficient (1820/nombre d'heures) pour qu'elle corresponde au revenu effectivement perçu. Cette prime est ensuite majorée d'un montant qui est fonction du temps travaillé : il est plus important lorsque l'activité est exercée jusqu'à 50% que lorsqu'elle est exercée au-delà. Les modalités de calcul de la majoration sont fonction du résultat obtenu lors du calcul du coefficient de conversion (1820/nombre d'heures rémunérées) :

- Si le coefficient de conversion est égal ou supérieur à 2 (activité exercée jusqu'à 50%) : le montant de la prime individuelle obtenue est majorée de 45% ;

- Si le coefficient de conversion est compris entre 1 (temps plein) et 2 (activité exercée à plus de 50%) : le montant de la prime individuelle obtenue est multiplié par 0.55 puis majoré de 45% de la prime qui aurait été accordée à temps plein.

11.2 Règles spéciales pour les impôts et les cotisations sociales en cas de travail à temps partiel Special tax and social security contribution rules for part-time work

Les salariés à temps partiel bénéficient de la même protection sociale que les salariés à temps complet dans la mesure où ils justifient un montant minimum de cotisations et d'un nombre minimum d'heures d'activité.

De plus, pour favoriser le travail à temps partiel, il existe un abattement forfaitaire de 30 % des charges sociales pour les employeurs qui embauchent des salariés à temps partiel, ou qui transforment des emplois à temps plein en temps partiel avec embauches compensatrices, pour les contrats conclus avant le 1^{er} janvier 2000 dans les entreprises de plus de 20 salariés et pour les contrats conclus avant le 1^{er} janvier 2003 pour les entreprises de 20 salariés et moins. L'abattement est supprimé à partir du 1^{er} janvier 2003.

Date de référence pour toute l'information est le **1er juillet 2012**

Chapitre pays pour la série de l'OCDE *Prestations et Salaires* (www.oecd.org/els/social/prestationsetsalaires)

12. Évolutions de la politique / Policy Developments

ANNEXE I DÉFINITION DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DES IMPÔTS SUR LES SALAIRES.

Le texte qui suit a été adapté de l'Annexe A des *Statistiques des Recettes Publiques* de l'OCDE.

Cotisations de sécurité sociale payées au gouvernement

Figurent dans ce groupe tous les versements obligatoires qui donnent le droit de bénéficier d'une prestation sociale future (éventuelle). Ces versements sont généralement affectés au financement de prestations sociales et souvent effectués au profit d'institutions ou d'administrations publiques qui fournissent de telles prestations. Cependant, cette affectation n'entre pas dans la définition des cotisations de sécurité sociale et n'est pas nécessaire pour qu'un impôt soit classé dans cette rubrique. Cependant, il faut qu'un impôt confère un droit pour être classé dans cette rubrique. Par conséquent, les prélèvements sur les revenus ou la masse salariale qui sont affectés aux caisses de sécurité sociale mais ne donnent aucun droit à des prestations sont exclus de cette rubrique et figurent à celle des impôts sur le revenu des personnes physiques ou des impôts sur les salaires et la main-d'œuvre. Les impôts assis sur d'autres bases, telles que les biens et services, qui sont affectés à des prestations de sécurité sociale, ne sont pas indiqués ici [...] parce qu'en général ils ne donnent pas droit à des prestations de sécurité sociale.

Seraient entre autres incluses les cotisations au titre des catégories suivantes de prestations de sécurité sociale : les allocations d'assurance-chômage et les compléments, les allocations pour accidents, blessures et maladie, les pensions de retraite, d'invalidité et de survivant, les allocations familiales, les remboursements de dépenses médicales et d'hospitalisation ou la fourniture de services médicaux ou hospitaliers. Les cotisations peuvent être collectées à la fois auprès des employés et des employeurs.

Cotisations de sécurité sociale payées aux institutions autres que gouvernementales

Les cotisations à des régimes d'assurance sociale qui ne relèvent pas des pouvoirs publics et à d'autres régimes d'assurance ou de prévoyance, aux caisses de retraite, sociétés de secours mutuel ou autres systèmes d'épargne [sont inclus ici s'ils sont obligatoires ou quasi-obligatoires (ex : en vertu d'un accord avec des organisations professionnelles ou syndicales)]. Les caisses de prévoyance résultant d'arrangements aux termes desquels les cotisations de chaque salarié et celles que l'employeur verse en son nom sont comptabilisées séparément dans un compte productif d'intérêts d'où elles peuvent être retirées dans des conditions bien déterminées. Les caisses de retraite sont des régimes autonomes organisés par négociations entre salariés et employeurs, qui comportent diverses contributions et prestations, parfois liées plus directement au salaire et à la durée d'activité que dans les régimes de sécurité sociale.

Impôts sur les Salaires Ce groupe couvre les impôts acquittés par les employeurs, les salariés et les travailleurs indépendants, en pourcentage du salaire ou d'après un montant forfaitaire par personne, qui ne sont pas affectés aux dépenses de sécurité sociale. Parmi les impôts classés ici, on peut citer l'impôt complémentaire d'assurance nationale sans affectation (institué en 1977) au Royaume-Uni, l'impôt sur la masse salariale en Suède (1969-1979), la fraction du « Gewerbesteuer » autrichien et allemand qui reposait sur la masse salariale (1965-1978).